

M. Dupond est impliqué dans un accident de la route. Ce dernier a eu pour conséquence d'entraîner le décès *in utero* de l'enfant à naître porté par Madame Martin.

[Rappel des consignes – Problématique : Il convient avant toute chose d'identifier la demande du requérant. Formuler la prétention du requérant sous la forme d'une question permet de délimiter le champ de la réponse et ainsi d'éviter les hors sujets. Ici, au regard de la demande de M. Dupond, on se demandera simplement si l'incrimination relative à l'homicide involontaire s'applique à ce dernier].

M. Dupond peut-il être condamné pour homicide involontaire ?

[Rappel des consignes - Majeure : la majeure vise à identifier les règles de droit applicables au cas d'espèce et à les présenter. Vous pouvez mobiliser des normes constitutionnelles, internationales, européennes, la loi ou le règlement. La jurisprudence peut être mobilisée afin de venir préciser l'interprétation faite de la norme par le juge, si cela sert votre argumentation. Enfin, la doctrine peut être mobilisée mais de manière subsidiaire par exemple pour souligner un débat non tranché par le droit ou pour apporter une définition à un concept non défini par le législateur].

En droit, l'article 211-6 du code pénal dispose que « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». L'incrimination prévue par l'article 211-6 s'applique « à autrui » donc aux personnes. Pour rappel, la naissance constitue le point de départ de la personnalité juridique à condition pour l'enfant de naître vivant et viable. Selon la doctrine, un enfant serait considéré comme vivant « lorsqu'il respire complètement et que ses fonctions essentielles sont remplies » (T. GARE, Droit des personnes et de la famille, 2004, p. 161). La cour de cassation se fondant sur le principe d'interprétation stricte de la loi pénale (Art. 111-4 du code pénal) précise que ledit principe « s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 211-6 du code pénal réprimant l'homicide involontaire d'autrui soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime particulier relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus » (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 29 juin 2001, 99-85.973).

[Rappel des consignes – Mineure : Ne rien retrancher, ne rien ajouter. L'ensemble des règles de droits mobilisées en majeure doivent se retrouver dans la mineure et être appliquées aux faits d'espèce. A l'inverse, vous ne devez pas ajouter de nouvelles règles de droit ou de jurisprudences en mineure si vous ne les avez pas mobilisées en majeure].

En l'espèce, M. Dupond est impliqué dans un accident de la circulation ayant causé la perte de du fœtus que portait Mme Martin et pense qu'il pourrait être condamné pour homicide involontaire. L'article 211-6 du code pénal incrimine spécifiquement le fait de causer involontairement la mort à autrui, ce qui laisse supposer que la victime doit être une personne. Au cas d'espèce, Mme Martin était enceinte de huit mois. Il ressort des pièces du dossier que le fœtus qu'elle portait est décédé *in utero*. Celui-ci n'est pas né vivant et viable et n'avait pas la qualité de personne. Au regard de la lettre de l'article 211-6 du code pénal et de la

jurisprudence de la cour de cassation en la matière qui interprète strictement ce dernier, l'homicide involontaire d'autrui ne saurait être étendu aux fœtus.

[**Rappel des consignes - Solution** : Vous devez, de manière concise répondre à la demande de votre client].

En conclusion, M. Dupond ne pourra pas être poursuivi pour homicide involontaire.

[**Précision méthodologique** : Il était possible d'indiquer, en guise d'ouverture à cette conclusion, que M. Dupond pourra voir sa responsabilité civile engagée. Toutefois, un développement complet sur la responsabilité civile dans la majeure et la mineure aurait ici été hors sujet en ce que M. Dupond vous demande seulement s'il peut tomber sous le coup de l'incrimination d'homicide involontaire].